

# Sachverhalt und Aktenstand

## Beteiligte und Ausgangslage

Käuferin Jutta Eilers, Verkäufer Timo Brandes, Amtsgericht, Zeugin Nachbarin Wegner und Möbelspediteur. Die Akte beginnt nicht mit einem fertigen Rechtsproblem, sondern mit einem Stapel ungleich sauberer Unterlagen: ein paar Mails, eine Tabelle, ein interner Vermerk, ein Gesprächsprotokoll, teilweise handschriftliche oder fotografierte Notizen und mehrere widersprüchliche Erwartungen der Beteiligten. Gerade deshalb eignet sich der Vorgang gut, um nicht nur abstrakt zu prüfen, sondern die Akte erst einmal in Ordnung zu bringen.

## Tatsächlicher Verlauf

Am Montagmorgen liegt zunächst nur eine knappe Nachricht mit der Bitte um schnelle Einschätzung vor. Im Laufe des Vormittags stellt sich heraus, dass mehrere Personen jeweils nur einen Ausschnitt kennen. Eine Person spricht von einer bloßen Formalie, eine andere von einem erheblichen Frist- oder Haftungsrisiko. Die Aktenlage ist lückenhaft, aber nicht leer: Es gibt Rechnungsnummern, Entwurfsfassungen, Screenshots, Kalendernotizen und einzelne Aussagen, die sich gegenseitig nicht vollständig decken.

Am Folgetag wird deutlich, dass die Entscheidung nicht isoliert getroffen werden kann. Ein privater Küchentischkauf eskaliert wegen Mängeln, Rücktritt, Beweislast und ungeschickter WhatsApp-Kommunikation. Die Mandatsbearbeitung muss deshalb zunächst unterscheiden, was sicher belegt ist, was nur behauptet wird und welche Punkte für die nächste Handlung tatsächlich entscheidend sind.

## Voll ausgeschriebener Sachverhaltsstand

1. Die bisher vorhandenen Unterlagen zeigen, dass mindestens zwei Entscheidungsebenen vermischt wurden: operative Zweckmäßigkeit und rechtliche Zulässigkeit. In den Mails wird wiederholt gefragt, ob man „das nicht einfach so machen“ könne. Juristisch reicht diese Formulierung nicht aus, weil sie weder den Verpflichteten noch den Empfänger, noch die Rechtsfolge präzise bezeichnet.
2. Die Gegenseite beziehungsweise Behörde arbeitet mit einer schärferen Lesart als die Mandantenseite. Sie geht davon aus, dass nicht nur ein einzelner Fehler vorliegt, sondern ein organisatorisches Muster. Das ist für Fristen, Darlegungslast, Verschulden und spätere Vergleichsverhandlungen wichtig.
3. Die Mandantenseite verfügt zwar über einzelne Entlastungstatsachen, hat diese aber bisher nicht in einer beweistauglichen Reihenfolge zusammengestellt. Besonders problematisch ist, dass mehrere Personen erinnern, aber niemand unmittelbar protokolliert hat, wer wann welche Fassung gesehen, freigegeben oder versandt hat.
4. Für die nächste Bearbeitung müssen die Unterlagen nicht nur gelesen, sondern in Arbeitsstränge getrennt werden: Dokumentation, Fristen, Rechtsgrundlage, Kommunikation, Risikoentscheidung, Entwurf der nächsten Erklärung.

## Offene Punkte, die wirklich aufzuklären sind

- Welche konkrete Handlung soll rechtlich bewertet werden, und welche davon ist nur Hintergrundrauschen?
- Welche Unterlage belegt die Handlung im Original, nicht nur als spätere Zusammenfassung?

- Wer war entscheidungsbefugt, wer hat nur zugearbeitet, wer hat lediglich informiert?
- Welche Frist läuft tatsächlich, und welche Frist wird nur vorsorglich im Raum stehen gelassen?
- Welche Tatsachen sollte man gegenüber Dritten mitteilen, und welche sollte man erst nach interner Prüfung festlegen?

## **Einschlägiger Rechtsrahmen**

BGB Kaufrecht, ZPO Amtsgericht, Beweisangebot, Mahnverfahren, Klageerwiderung, Vergleich. Diese Normen sind in der Akte nicht als Zierde genannt, sondern bestimmen, welche Tatsachen fehlen: Vertragsschluss, Zuständigkeit, Zugang, Nachweis, Fristbeginn, Verschulden, Rechtsfolge und mögliche Heilung.

## Erstnotiz Mara Hohenstaufen

**Datum:** 27. Mai 2026, abends, am Küchentisch

**Person:** Mara Hohenstaufen, geboren 1979, Übersetzerin (selbständig, freiberuflich), Hildesheimer Straße 188, 30519 Hannover

**Gegenseite:** Tischlerei Braun & Sohn GbR, Inhaber laut Rechnung: Karl Braun (Senior, ca. 68) und Matthias Braun (Sohn, ca. 38), Am Werkhof 14, 30453 Hannover

**Aktenzeichen Mahnung der Tischlerei:** R-2026-0441 / M-2026-0093

**Geschätzter Streitwert:** zwischen 620 EUR und 1.621 EUR — je nachdem, was alles eingeklagt werden kann

### Wie es dazu kam

Mein alter Esstisch (Eiche, Erbstück meiner Großmutter) hatte einen Wasserschaden und wackelte seit Herbst 2025 stark. Im Januar habe ich angefangen, einen Ersatz zu suchen. Mein Bruder Tilman hat mir die Tischlerei Braun & Sohn empfohlen, weil sein Kollege dort eine Kommode bestellt hatte und zufrieden war. Ich war am 8. Februar 2026 in der Werkstatt am Werkhof, habe mit Karl Braun gesprochen und ein Holzmuster mitgenommen. Karl Braun hat mir versichert, dass die Werkstatt seit drei Generationen Familie sei und "auf Wackeltische allergisch" reagiere. Er hat mir ein handschriftliches Angebot vorbereitet, das später noch einmal getippt kam.

Ich habe am 12. Februar 2026 das Angebot per E-Mail bekommen (Angebot Nr. B-2026-0217) und am gleichen Tag schriftlich bestätigt. Auf dem Ausdruck steht zusätzlich ein handschriftlicher Vermerk von Karl Braun: "Bitte stabil, keine Wackelei. KB: Machen wir." Diesen Ausdruck habe ich noch. Die Anzahlung von 620 EUR habe ich am 13. Februar 2026 überwiesen (Sparkasse Hannover, Verwendungszweck "Anzahlung Tisch Hohenstaufen B-2026-0217").

Lieferzeit war "voraussichtlich bis Ende März 2026" zugesagt. Ich habe Mitte März einmal nachgefragt — per E-Mail an [werkstatt@braun-sohn.example](mailto:werkstatt@braun-sohn.example). Antwort am 19. März: "Wird ein bisschen knapp, aber wir kümmern uns. Spätestens erste Aprilwoche." Geliefert wurde dann erst am 18. April 2026, also gut zweieinhalb Wochen nach der zweiten Zusage.

### Was schiefgegangen ist

Beim Aufbau am 18. April waren zwei Monteure da, namentlich Thorben (Nachname unbekannt, ca. 25) und ein älterer Geselle, der nicht viel gesagt hat. Mein Nachbar Oswald Leuthold war gegen 16:30 Uhr kurz mit dabei, weil er Kaffee vorbeibringen wollte. Schon beim Aufbau ist mir aufgefallen:

- Der Tisch wackelt sichtbar, wenn man auf der Fensterseite Druck ausübt. Eine halbvoll Wasserflasche kippt um, wenn man sich kurz aufstützt.
- An der Tischplatte sind zwei Stellen — etwa 8 cm und 12 cm groß — hellere, leicht aufgequollene Bereiche, die so aussehen, als sei das Holz feucht geworden. Eine Stelle ist links neben der Mitte, die andere am rechten Rand.
- Die Kantenrundung ist auf einer Seite spürbar gröber als auf der anderen, fast wie nicht ganz fertig geschliffen.

Thorben hat beim Aufbau gesagt, das werde sich "setzen", der Boden sei vermutlich uneben, und das mit der Platte sei "ölbedingt". Ich habe das auf den Lieferzettel handschriftlich vermerkt ("Tisch wackelt leicht,

Monteur sagt Boden uneben. Zwei Stellen oben sehen feucht/hell aus. Klärung folgt.") und trotzdem unterschrieben, weil Thorben sagte, ohne Unterschrift könne er die Lieferung nicht "schließen". Diese Unterschrift macht mir jetzt Sorgen.

Den Boden habe ich später mit einer Wasserwaage geprüft — die Wasserwaage liegt eben. Der Tisch wackelt also nicht wegen des Bodens.

## Was danach passiert ist

Am 20. April habe ich Fotos und zwei kurze Videos per Messenger geschickt. Antwort der Tischlerei am gleichen Tag, 16:48 Uhr: "Massivholz arbeitet. Bitte erst einmal stehen lassen. Restzahlung ist nach Lieferung fällig." Am 24. April habe ich um einen Nachbesserungstermin gebeten. Antwort: "Unser Monteur sagt, der Boden sei uneben. Kein Mangel. Bitte Rechnung zahlen." Am 2. Mai habe ich per Messenger eine Frist zur Nachbesserung bis zum 12. Mai 2026 gesetzt und angekündigt, sonst das Geld zurück zu verlangen und den Tisch zurückzugeben. Im Chat kam keine Antwort. Im Briefkasten landete am 14. Mai 2026 die Mahnung über 620 EUR Restkaufpreis plus 12 EUR Mahnkosten, mit Inkassoandrohung. Eine zweite Mahnung über 632 EUR plus 35 EUR "Bearbeitungspauschale" kam am 25. Mai 2026.

Zwischendurch habe ich am 5. Mai 2026 einen einfachen Tisch im Baumarkt gekauft (89,00 EUR), weil ich an dem Eichentisch nicht arbeiten kann. Ich übersetze für eine Lebensmittelfirma, da muss ich konzentriert sitzen.

Am 19. Mai 2026 habe ich einen befreundeten Tischlermeister, Volker Hentschel aus Burgdorf, gebeten, sich den Tisch kurz anzusehen. Er war privat da, nicht offiziell. Er hat eine kurze handschriftliche Notiz dagelassen (siehe Akte 06).

## Mein Ziel

- Ich will die Anzahlung von 620 EUR zurück. Lieber sofort, als gerichtlich, aber wenn nötig auch gerichtlich.
- Ich will den Tisch zurückgeben. Er belegt nur Platz in meiner kleinen Wohnung.
- Ich will nicht den Restkaufpreis von 620 EUR und nicht die Mahnkosten zahlen müssen.
- Ich will die 89 EUR für den Baumarktisch erstattet bekommen, weil ich ohne brauchbaren Tisch nicht arbeiten konnte.
- Ich will die 35 EUR der zweiten Mahnung nicht zahlen müssen.
- Ich will wissen, ob ich auch "Ärger und Aufwand" geltend machen kann — ich habe geschätzt acht Stunden mit Telefonaten, Fotos sortieren und Schreiben verbracht.
- Ich will das ohne Anwalt machen, weil ich mir Anwaltskosten nicht leisten kann und das Risiko klein halten will.

## Meine Sorgen und Unsicherheiten

- Ich weiß nicht, ob ich erst formal "die Nacherfüllung" verlangen musste oder ob die Nachricht am 24. April und die Frist am 2. Mai reichen.
- Ich weiß nicht, ob ich zwischen Rücktritt, Minderung und Schadensersatz wählen muss und was klüger ist.
- Ich weiß nicht, ob ich auf Rückzahlung der Anzahlung klagen kann, ohne den Tisch vorher zurückzugeben — oder ob ich die Zug-um-Zug-Konstruktion schon im Antrag schreiben muss.

- Ich weiß nicht, ob ich auch eine Feststellung beantragen muss, dass ich die restlichen 620 EUR nicht schulde, oder ob das schon im Rücktritt steckt.
- Ich weiß nicht, ob ich das Amtsgericht Hannover anrufe oder das Amtsgericht der Tischlerei (auch Hannover, aber andere Abteilung?). Bei einer GbR ist mir unklar, wer beklagt werden muss — die GbR oder die zwei Gesellschafter persönlich.
- Ich habe Angst vor Gerichtskosten. Ich habe gehört, ein vereinfachtes Verfahren bis 600 EUR gehe ohne Anwalt einfacher — aber meine Forderung ist höher.
- Ich weiß nicht, ob ich Prozesskostenhilfe beantragen soll. Mein Einkommen schwankt, im April hatte ich 2.180 EUR brutto, im Mai 1.620 EUR.
- Mir ist nicht klar, ob die Tischlerei Recht hat, wenn sie sagt, ein "individuell gefertigter Tisch" sei vom Umtausch ausgeschlossen — ich habe gelesen, dass das bei Mängeln anders sein soll.
- Ich frage mich, ob ich erst die Verbraucherzentrale anrufen soll, bevor ich klage. Termin habe ich für den 4. Juni 2026 in der Beratungsstelle Hannover-Mitte gemacht.

## **Was ich dem Plugin geben kann**

- Angebot, Rechnung, Lieferzettel, beide Mahnungen, Kontoauszug der Anzahlung
- Messenger-Verlauf vollständig (Screenshots)
- E-Mail-Verlauf zur Lieferzeit
- Fotos vom 20. April und 19. Mai 2026
- Zwei Videos vom 20. April
- Notiz von Volker Hentschel (Tischlermeister, privat)
- Zeugnis Oswald Leuthold (Nachbar), Adresse oben
- Notiz vom Termin Verbraucherzentrale (folgt nach 4. Juni)

# Angebot, AGB, Rechnung, Lieferzettel und Bankbeleg

## Angebot vom 12. Februar 2026

**Tischlerei Braun & Sohn GbR** Am Werkhof 14, 30453 Hannover Telefon 0511 400780, E-Mail werkstatt@braun-sohn.example USt-IdNr. DE198447712 Sitz Hannover, eingetragen im Handelsregister: nein (GbR) Gesellschafter: Karl Braun, Matthias Braun

**Angebot Nr. B-2026-0217** Datum: 12. Februar 2026 Kunde: Frau Mara Hohenstaufen, Hildesheimer Straße 188, 30519 Hannover Sachbearbeiter: Karl Braun

### Leistungsbeschreibung

Küchentisch nach Maß, Eiche massiv, geölt mit Hartwachsöl natur, Maße 180 x 90 cm, Höhe 76 cm, Plattenstärke 40 mm, Kanten gerundet (R 6 mm), vier Stahlkufen schwarz matt pulverbeschichtet, 80 x 10 mm. Anlieferung und Aufbau in Hannover Süd.

| Position                                                                     | Einzelpreis | Gesamt                  |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|
| Material Eiche, durchgehende Lamellen, Sortierung "Astig fein"               | —           | 620,00 EUR              |
| Fertigung, Verleimung, Schliff Korn 80/120/180, Hartwachsölung zweischichtig | —           | 410,00 EUR              |
| Lieferung und Aufbau Hannover (innerhalb Stadtgrenze)                        | —           | 210,00 EUR              |
| <b>**Gesamt netto**</b>                                                      |             | <b>**1.042,02 EUR**</b> |
| zzgl. 19 % USt                                                               |             | 197,98 EUR              |
| <b>**Gesamt brutto**</b>                                                     |             | <b>**1.240,00 EUR**</b> |

Lieferzeit: voraussichtlich bis Ende März 2026. Anzahlung bei Beauftragung: 620,00 EUR. Restzahlung nach Lieferung und Aufbau.

Gewährleistung: zwei Jahre nach den gesetzlichen Vorschriften. Für individuell gefertigte Möbel besteht kein Widerrufsrecht.

### Handschriftlicher Zusatz auf dem Ausdruck (Stift, blau):

> Bitte stabil, keine Wackelei, weil der alte Tisch genau deshalb weg soll. KB: "Machen wir."

**Beauftragung Frau Hohenstaufen** per E-Mail am 12. Februar 2026, 14:08 Uhr: "Ich nehme das Angebot B-2026-0217 an und überweise morgen die Anzahlung. Bitte um Eingangsbestätigung."

**Eingangsbestätigung Tischlerei** am 12. Februar 2026, 17:22 Uhr: "Auftrag angenommen, Anzahlung erwartet. KB"

## AGB-Auszug Tischlerei Braun & Sohn (Anlage zum Angebot, Rückseite)

> **§ 4 Lieferzeit.** Lieferzeitangaben sind unverbindlich, sofern nicht ausdrücklich schriftlich als verbindlich vereinbart. Bei geringfügigen Überschreitungen bis zu vier Wochen kann der Besteller nicht zurücktreten.  
> > **§ 6 Mängel.** Mängel sind binnen sieben Tagen nach Lieferung schriftlich anzuzeigen. Bei nicht rechtzeitiger Anzeige entfallen Gewährleistungsrechte. Die Tischlerei hat das Recht, zweimal nachzubessern. > > **§ 7 Rücktritt.** Ein Rücktritt vom Vertrag ist bei nach Maß gefertigten Möbeln ausgeschlossen. > > **§ 9 Zahlungsverzug.** Bei Zahlungsverzug fallen Mahnkosten in Höhe von je 12,00 EUR pro Mahnung und Verzugszinsen in Höhe von 12 % p.a. an. > > **§ 12 Gerichtsstand.** Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist Hannover.

Hinweis Frau Hohenstaufen: AGB hat sie erst beim Wiederlesen am 26. Mai bemerkt — sie waren auf der Rückseite des einseitig kopierten Angebots aufgedruckt.

## Überweisung Anzahlung

### Kontoauszug Sparkasse Hannover, 13. Februar 2026

| Buchungstag | Verwendungszweck                                                                                                              | Betrag      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 13.02.2026  | Anzahlung Tisch Hohenstaufen<br>B-2026-0217 / Empfänger:<br>Tischlerei Braun & Sohn GbR / IBAN<br>DE12 2505 0180 0001 4477 21 | -620,00 EUR |

Saldo nach Buchung: 1.842,67 EUR.

## Lieferzettel vom 18. April 2026

**Lieferschein Nr. L-2026-0231** Datum: 18. April 2026 Geliefert an: Mara Hohenstaufen, Hildesheimer Straße 188, 30519 Hannover, 3. OG Geliefert von: Thorben H. und älterer Geselle (Unterschriftskürzel "S.K.")

Geliefert: Küchentisch Eiche massiv, geölt, 180 x 90 x 76 cm. Aufbau abgeschlossen um 16:40 Uhr.  
Unterschrift Kundin: Mara Hohenstaufen

Neben der Unterschrift steht handschriftlich:

> Tisch wackelt leicht, Monteur sagt "Boden uneben". Zwei Stellen oben sehen feucht/hell aus. Klärung folgt.

Auf dem Durchschlag der Tischlerei ist dieser Zusatz nicht zu sehen — Frau Hohenstaufen hat ihn nach Übergabe des Durchschlags auf ihre Kopie geschrieben. Beide Versionen liegen vor.

## Rechnung vom 20. April 2026

**Rechnung Nr. R-2026-0441** Datum: 20. April 2026 Leistungsdatum: 18. April 2026

| Position                                    | Betrag       |
|---------------------------------------------|--------------|
| Gesamtpreis laut Angebot B-2026-0217 brutto | 1.240,00 EUR |
| abzüglich Anzahlung vom 13.02.2026          | -620,00 EUR  |

| Position  | Betrag         |
|-----------|----------------|
| **offen** | **620,00 EUR** |

Zahlbar bis 04. Mai 2026 ohne Abzug auf das oben genannte Konto.

Bei Zahlungsverzug fallen Mahnkosten gemäß § 9 unserer AGB an.

## **Schriftliche Lieferzusage per E-Mail (19. März 2026)**

Auszug aus der E-Mail Tischlerei an Frau Hohenstaufen, 19. März 2026, 11:14 Uhr:

> Sehr geehrte Frau Hohenstaufen, danke für die Nachfrage. Der Tisch ist im Schleifgang. Wir versprechen Lieferung spätestens in der ersten Aprilwoche, voraussichtlich Donnerstag, 2. April. Sollte sich das verschieben, melden wir uns unaufgefordert. Mit freundlichen Grüßen, Matthias Braun.

Eine weitere Nachricht der Tischlerei zur Verschiebung gab es vor dem 18. April nicht.



## Messenger, E-Mail, Mängelanzeige und Mahnungen

### Messenger-Auszug (Signal, Chat mit "Tischlerei Braun")

**18. April 2026, 18:02 — Mara Hohenstaufen an Tischlerei**

Hallo, der Tisch ist heute geliefert worden. Beim Aufbau ist mir aufgefallen: er wackelt, und zwei Stellen auf der Platte sehen feucht aus. Der Monteur sagte, das werde sich setzen, und der Boden sei uneben. Ich habe das auf den Lieferzettel geschrieben. Ich melde mich morgen mit Fotos.

**18. April 2026, 21:11 — Tischlerei (Matthias Braun)**

Guten Abend Frau Hohenstaufen, Massivholz braucht ein paar Tage, das ist normal. Stellen Sie ihn ein, dann sehen wir weiter.

**19. April 2026, 08:54 — Mara Hohenstaufen**

Der Tisch wackelt auch heute, und die Stellen sehen heute morgen genauso aus. Anbei zwei Fotos und ein Video mit der Wassertasse.

(Anhang: IMG\_0421.jpg, IMG\_0422.jpg, VID\_0423.mp4)

**20. April 2026, 09:14 — Mara Hohenstaufen**

Guten Morgen, der Tisch wackelt leider immer noch. Ich habe zwei kurze Videos gemacht. Man sieht auch die aufgequollenen Stellen auf der Platte, besonders links neben der Vase. Bitte melden Sie sich. Ich möchte den Rest nicht zahlen, bevor das geklärt ist.

(Anhang: VID\_0424.mp4, IMG\_0425.jpg)

**20. April 2026, 16:48 — Tischlerei**

Massivholz arbeitet. Bitte lassen Sie den Tisch erst einmal stehen. Restzahlung ist nach Lieferung fällig.

**24. April 2026, 08:31 — Mara Hohenstaufen**

Es ist nicht nur Holz. Wenn ich am Tisch schreibe, klappert die Tasse. Mein Nachbar hat das beim Aufbau gesehen. Können Sie bitte bis nächste Woche vorbeikommen und nachbessern?

**24. April 2026, 12:02 — Tischlerei**

Unser Monteur sagt, der Boden sei uneben. Kein Mangel. Bitte Rechnung zahlen.

**24. April 2026, 12:09 — Mara Hohenstaufen**

Der Boden ist eben, ich habe mit Wasserwaage geprüft. Bitte schauen Sie selbst vorbei. Termin bitte bis 30. April.

(Keine Antwort.)

**28. April 2026, 19:30 — Mara Hohenstaufen**

Bitte um Rückmeldung wegen Nachbesserungstermin. Ich bekomme sonst kaum gearbeitet, weil ich am Tisch nicht sitzen kann.

(Keine Antwort.)

**2. Mai 2026, 19:22 — Mara Hohenstaufen**

Ich bitte nochmals um Nachbesserung bis spätestens 12. Mai 2026. Wenn bis dahin niemand kommt, möchte ich mein Geld zurück und gebe den Tisch zurück. Ich brauche eine Lösung, der Tisch ist so nicht

nutzbar.

(Keine Antwort.)

**9. Mai 2026, 08:45 — Mara Hohenstaufen**

Letzte Erinnerung an die Frist bis 12. Mai. Bitte um kurze Bestätigung.

**9. Mai 2026, 14:20 — Tischlerei (Karl Braun)**

Frau Hohenstaufen, wir sehen keinen Mangel. Bitte zahlen Sie. Ein individuell gefertigter Tisch ist nicht rücknehmbar.

**12. Mai 2026, 22:08 — Mara Hohenstaufen**

Sie haben den Termin nicht wahrgenommen. Ich erkläre hiermit den Rücktritt vom Vertrag und verlange die Anzahlung von 620 EUR zurück. Den Tisch können Sie abholen. Bitte teilen Sie einen Abholtermin mit.

**13. Mai 2026, 10:11 — Tischlerei**

Wir nehmen den Tisch nicht zurück. Restzahlung ist fällig.

## **Parallele E-Mail-Korrespondenz**

**20. April 2026, 10:32 — Mara Hohenstaufen an werkstatt@braun-sohn.example**

Betreff: Mängel am Tisch, Rechnung R-2026-0441

Sehr geehrte Herren Braun,

ergänzend zu meiner Nachricht im Messenger sende ich Ihnen die Mängelanzeige auch per E-Mail, damit alles dokumentiert ist. Der Tisch wackelt, die Platte zeigt zwei aufgequollene Stellen, die Kantenrundung ist ungleichmäßig. Ich bitte um Nachbesserung. Den Restbetrag werde ich erst nach Mängelbeseitigung anweisen.

Mit freundlichen Grüßen Mara Hohenstaufen

(Anhänge: drei Fotos, ein Video.)

**21. April 2026, 09:48 — werkstatt@braun-sohn.example**

Eingangsbestätigung — wird bearbeitet.

(Keine weitere E-Mail-Antwort.)

**2. Mai 2026, 19:30 — Mara Hohenstaufen**

Betreff: Frist zur Nachbesserung bis 12. Mai 2026

Sehr geehrte Herren Braun,

unter Bezug auf meine Nachricht vom 20. April 2026 setze ich Ihnen hiermit eine angemessene Frist zur Nachbesserung bis spätestens 12. Mai 2026. Sollte bis dahin keine Mängelbeseitigung erfolgen, behalte ich mir Rücktritt und Rückforderung der Anzahlung vor.

Mit freundlichen Grüßen Mara Hohenstaufen

(Keine Antwort.)

## **Erste Mahnung vom 14. Mai 2026**

**Tischlerei Braun & Sohn GbR** Am Werkhof 14, 30453 Hannover

Sehr geehrte Frau Hohenstaufen,

die Rechnung R-2026-0441 ist trotz Fälligkeit nicht ausgeglichen. Wir mahnen den offenen Restbetrag in Höhe von 620,00 EUR an und berechnen 12,00 EUR Mahnkosten. Bitte zahlen Sie insgesamt 632,00 EUR bis zum 24. Mai 2026.

Sollte keine Zahlung eingehen, beauftragen wir ein Inkassobüro. Die Beanstandungen weisen wir zurück. Ein individuell gefertigter Tisch ist vom Umtausch ausgeschlossen.

Mit freundlichen Grüßen Karl Braun

## Zweite Mahnung vom 25. Mai 2026

**Tischlerei Braun & Sohn GbR**

Letzte Mahnung vor Inkasso.

| Position                                 | Betrag                |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Restkaufpreis<br>Rechnung<br>R-2026-0441 | 620,00 EUR            |
| Erste Mahnung                            | 12,00 EUR             |
| Zweite Mahnung                           | 12,00 EUR             |
| Bearbeitungspauschale                    | 35,00 EUR             |
| Verzugszinsen ab<br>05.05.2026           | 4,38 EUR              |
| <b>**Gesamt**</b>                        | <b>**683,38 EUR**</b> |

Zahlbar binnen sieben Tagen, sonst erfolgt Abgabe an Inkasso Sievering & Partner GmbH, Hannover. Inkassokosten gehen zu Ihren Lasten.

## Antwortbrief Frau Hohenstaufen vom 26. Mai 2026 (Entwurf, noch nicht abgeschickt)

Sehr geehrte Herren Braun,

ich habe Sie mehrfach zur Nachbesserung aufgefordert, zuletzt mit Frist bis zum 12. Mai 2026. Sie haben den Termin verstreichen lassen und schriftlich erklärt, keinen Mangel zu sehen. Mit Nachricht vom 12. Mai 2026 bin ich vom Vertrag zurückgetreten und habe Sie zur Rückzahlung der Anzahlung von 620,00 EUR aufgefordert. Eine Mahnung kann jetzt nicht greifen. Ich fordere Sie auf, die Anzahlung bis spätestens 5. Juni 2026 zurückzuzahlen und einen Abholtermin für den Tisch zu nennen. Sollte das nicht geschehen, werde ich eine Klage beim Amtsgericht Hannover prüfen.

Mit freundlichen Grüßen Mara Hohenstaufen

## Beweisstand

- Fotos vom 19./20. April 2026: aufgequollene Stellen auf Tischplatte, Detailaufnahmen Kantenrundung.
- Videos vom 19./20. April 2026: Tasse wackelt bei leichtem Druck auf Tischkante.
- Foto vom 19. Mai 2026: Tasse mit Messstab nachgestellt, Stellen seitdem nicht zurückgegangen.
- Zeuge: Herr Oswald Leuthold, Nachbar, Hildesheimer Straße 188, 30519 Hannover (kann Wackeln beim Aufbau bestätigen).
- Zeuge: Volker Hentschel, Tischlermeister, Burgdorf (siehe Akte 06, privat eingeholte Einschätzung).

- Lieferzettel mit handschriftlichem Mangelhinweis (Kundenkopie).
- E-Mail- und Messenger-Verlauf vollständig, Sendebestätigungen liegen vor.
- Wasserwaagen-Foto vom 21. April 2026 zur Bodenebenheit.

## Roher Entwurf einer Klage (Selbstvertreter)

Entwurf von Frau Hohenstaufen am 26./27. Mai 2026, basierend auf einem Internet-Vorlagengenerator und einer Mustervorlage aus einem Ratgeberbuch ihrer Mutter aus 2007. Noch nicht eingereicht. Schwächen sind bewusst stehen geblieben, damit das Plugin sie identifizieren kann.

**An das Amtsgericht Hannover** Volgersweg 1, 30175 Hannover

### Parteien

**Klägerin:** Mara Hohenstaufen, Hildesheimer Straße 188, 30519 Hannover

**Beklagte:** Tischlerei Braun & Sohn GbR, Am Werkhof 14, 30453 Hannover

### Antrag

Ich beantrage, dass die Tischlerei mir mein Geld zurückgibt, den Tisch abholt und keinen weiteren Stress macht. Außerdem soll die Restforderung von 620 EUR plus Mahnkosten wegfallen. Auch die Inkassoandrohung soll zurückgenommen werden.

Vorsorglich beantrage ich zusätzlich:

- Zahlung von 620,00 EUR.
- Zahlung von 89,00 EUR für einen Ersatztisch aus dem Baumarkt.
- Zahlung von 300,00 EUR für Ärger, Zeit und Telefonate.
- Feststellung, dass ich die restlichen 620,00 EUR und die 35,00 EUR Bearbeitungspauschale nicht zahlen muss.

### Begründung

Ich habe einen Tisch bestellt, der in Ordnung sein sollte. Er ist aber nicht in Ordnung. Die Firma sagt einfach, das sei normal, obwohl das nicht stimmt. Der Tisch wackelt sehr. Die Platte ist beschädigt. Ich habe bereits 620 EUR bezahlt. Die Anzahlung war am 13. Februar 2026, die Lieferung am 18. April 2026, also viel später als versprochen. Bei der Lieferung waren schon Schäden sichtbar.

Ich habe am 20. April und am 2. Mai 2026 zur Nachbesserung aufgefordert. Die Firma hat nicht reagiert oder die Mängel bestritten. Mein Nachbar war beim Aufbau dabei und kann das Wackeln bezeugen. Ein befreundeter Tischlermeister hat sich den Tisch privat angesehen und schriftlich festgehalten, dass die Tischbeine ungleich lang sind und die Plattenfeuchte vom Schleifen mit zu nasser Maschine kommt.

Ich finde es unfair, dass ich verklagt werden soll, obwohl die Firma schlecht gearbeitet hat. Die AGB der Firma sagen zwar, dass ein nach Maß gefertigter Tisch nicht zurückgenommen wird, aber bei Mängeln gilt das aus meiner Sicht nicht.

Die zweite Mahnung vom 25. Mai 2026 verlangt jetzt 683,38 EUR. Das ist aus meiner Sicht falsch, weil ich vom Vertrag zurückgetreten bin.

### Beweise

- Angebot, Auftragsbestätigung, Rechnung, Lieferzettel (Kundenkopie mit Vermerk).
- Kontoauszug zur Anzahlung.

- Messenger- und E-Mail-Verlauf vollständig.
- Beide Mahnungen.
- Fotos und Videos vom 19./20. April und 19. Mai 2026.
- Zeugnis Oswald Leuthold (Nachbar).
- Schriftliche Einschätzung Volker Hentschel (Tischlermeister, privat).
- Wasserwaagen-Foto Boden.

## Anlagen

K1 Angebot. K2 E-Mail-Bestätigung. K3 Kontoauszug. K4 Lieferzettel (Kundenkopie). K5 Messenger-Verlauf. K6 E-Mail-Verlauf. K7 Erste Mahnung. K8 Zweite Mahnung. K9 Fotos und Videos (USB-Stick). K10 Notiz Tischlermeister. K11 AGB-Auszug.

## Fragen an das Plugin

- Ist der Antrag bestimmt genug? Was muss zwingend in den Antrag, was kann in die Begründung?
- Muss ich die Anträge in eine sinnvolle Reihenfolge bringen (Haupt-/Hilfsantrag)?
- Muss die GbR als solche oder die zwei Gesellschafter persönlich beklagt werden?
- Muss ich zwischen Rücktritt, Minderung und Schadensersatz wählen, oder kann ich kumulieren?
- Kann ich den Baumarkt-Tisch (89 EUR) als Schaden geltend machen oder muss ich beweisen, dass ich keinen Ersatz hätte mieten oder leihen können?
- Sind 300 EUR Ärger durchsetzbar oder ist das von vornherein aussichtslos?
- Soll ich Zug-um-Zug formulieren (Rückzahlung gegen Rückgabe des Tisches)?
- Soll ich auf negative Feststellung klagen (für die offenen 620 EUR)?
- Ist bei 620 EUR oder 1.009 EUR ein vereinfachtes Verfahren nach § 495a ZPO möglich oder sinnvoll? Was wäre der Vorteil?
- Ist die Berufung später noch möglich, wenn der Streitwert die 600 EUR überschreitet?
- Brauche ich Prozesskostenhilfe? Welche Belege muss ich beifügen?
- Wann beginnt die Klagfrist, gibt es eine? Bei einer Mahnung der Gegenseite — kann sie zuerst Mahnbescheid beantragen?
- Was passiert, wenn die Tischlerei während des Verfahrens den Tisch tatsächlich abholt?
- Muss ich die Klage zwingend in Papier einreichen oder geht das per beA-Empfangsbevollmächtigung? (Anmerkung: ich habe kein beA.)
- Wie zitiere ich die handschriftliche Zusatznotiz auf dem Angebot — als eigene Anlage oder im Text?

## Internes Bauchgefühl Frau Hohenstaufen

- Ich habe Sorge, dass das Gericht meinen Antrag als "nicht bestimmt genug" zurückweist.
- Ich habe Sorge, dass ich vor lauter Hilfsanträgen den Faden verliere.
- Ich habe Sorge, dass die Tischlerei sagt, ich hätte die AGB akzeptiert.
- Ich hoffe, das Gericht erkennt, dass die Tischlerei sich quer stellt.

## Privat eingeholte Voreinschätzung

Frau Hohenstaufen hat am 19. Mai 2026 ihren Bekannten Volker Hentschel gebeten, sich den Tisch privat anzusehen. Herr Hentschel ist Tischlermeister mit eigener Werkstatt in Burgdorf (Volker Hentschel Tischlerei e.K., Hannoversche Straße 71, 31303 Burgdorf). Er war 38 Minuten in der Wohnung. Er hat die Notiz handschriftlich auf einem Block aus seiner Werkstatt hinterlassen und ausdrücklich erklärt, das sei keine gerichtsfeste Gutachterbestellung, sondern eine private Einschätzung unter Tischlerkollegen.

### Notiz vom 19. Mai 2026 (Wortlaut)

> Liebe Mara, > > kurz und knapp: > > 1. **Wackeln:** Eine der vier Stahlkufen ist um 3 bis 4 mm zu kurz angeschweißt. Mit dem Maßstab gemessen. Stelle: hintere Kufe Fensterseite, rechts. Das ist nicht "Boden uneben", das ist Fertigungsfehler. Lässt sich nur mit Demontage und Nacharbeit am Stahl beheben oder mit einem dauerhaft fest angeschraubten Distanzstück. Ein Plättchen drunter ist Pusch. > > 2.

**Plattenstellen:** Zwei helle/aufgequollene Felder, je ca. 8 × 5 cm und 12 × 4 cm. Das sieht nach Schliff mit zu wässriger Maschine aus, vermutlich bei der Zwischenschliffrunde. Das Öl ist später drüber, sieht man bei Streiflicht. Das geht aus meiner Sicht nicht "weg", da hilft nur Abschleifen und Neuauftrag — kostet in der Werkstatt 180-260 EUR Arbeit, dann müsste die Platte ausgebaut werden. > > 3. **Kantenrundung:** Auf der Fensterseite gröber, etwas weniger Radius. Optisch sichtbar, ergonomisch leichter Vorteil eher zur anderen Seite. Kein gravierender Mangel, aber qualitativ nicht das, was bei einem 1.240-EUR-Tisch verkauft wird. > > 4. **Insgesamt:** Das ist kein "Massivholz arbeitet". Das sind drei nachweisbare Fertigungsfehler. Die Tischlerei sollte das selbst sehen. > > Wenn die Kollegen sich querstellen, hol Dir bitte einen vereidigten Sachverständigen, das kostet aber auch. Über die Handwerkskammer Hannover gibt es ein Verzeichnis. Schlichtungsstelle kommt auch in Frage. > > Viel Erfolg, Volker

(Notiz liegt im Original vor, Foto-Scan in der Akte.)

### Hinweis Frau Hohenstaufen

Herr Hentschel hat ausdrücklich gesagt, er werde nicht als Sachverständiger im Verfahren auftreten, weil er die Tischlerei Braun & Sohn aus dem Innungsumfeld persönlich kenne. Er sei aber bereit, als Zeuge zu den drei Beobachtungen auszusagen, sofern das Gericht ihn lade. Adresse und Telefon liegen vor.

### Weitere Beobachtungen aus dem Gespräch (Notiz Frau Hohenstaufen)

- Herr Hentschel hat erwähnt, dass bei seiner eigenen Werkstatt jeder Tisch vor Auslieferung auf einer Granitplatte auf Standfestigkeit geprüft wird. Bei Braun & Sohn sei ihm das in der Vergangenheit "nicht aufgefallen".
- Er habe selbst einmal vor Jahren mit Karl Braun zusammengearbeitet (eine Innungsfeier). Der Sohn Matthias sei "die ruhigere Generation".
- Er hat geraten, die Mahnung der Tischlerei nicht zu ignorieren und schriftlich zu antworten, damit kein Mahnbescheid herausgeht, ohne dass dokumentiert ist, dass die Forderung bestritten wird.

### Anhang: Foto der Notiz

Foto IMG\_0531.jpg, Auflösung 4032 × 3024 Pixel, aufgenommen am 19. Mai 2026, 19:11 Uhr, mit GPS-Marker Hildesheimer Straße 188 (in den Foto-Metadaten enthalten).

# Sachverhalt und Aktenstand

## Beteiligte und Ausgangslage

Käuferin Jutta Eilers, Verkäufer Timo Brandes, Amtsgericht, Zeugin Nachbarin Wegner und Möbelspediteur. Die Akte beginnt nicht mit einem fertigen Rechtsproblem, sondern mit einem Stapel ungleich sauberer Unterlagen: ein paar Mails, eine Tabelle, ein interner Vermerk, ein Gesprächsprotokoll, teilweise handschriftliche oder fotografierte Notizen und mehrere widersprüchliche Erwartungen der Beteiligten. Gerade deshalb eignet sich der Vorgang gut, um nicht nur abstrakt zu prüfen, sondern die Akte erst einmal in Ordnung zu bringen.

## Tatsächlicher Verlauf

Am Montagmorgen liegt zunächst nur eine knappe Nachricht mit der Bitte um schnelle Einschätzung vor. Im Laufe des Vormittags stellt sich heraus, dass mehrere Personen jeweils nur einen Ausschnitt kennen. Eine Person spricht von einer bloßen Formalie, eine andere von einem erheblichen Frist- oder Haftungsrisiko. Die Aktenlage ist lückenhaft, aber nicht leer: Es gibt Rechnungsnummern, Entwurfsfassungen, Screenshots, Kalendernotizen und einzelne Aussagen, die sich gegenseitig nicht vollständig decken.

Am Folgetag wird deutlich, dass die Entscheidung nicht isoliert getroffen werden kann. Ein privater Küchentischkauf eskaliert wegen Mängeln, Rücktritt, Beweislast und ungeschickter WhatsApp-Kommunikation. Die Mandatsbearbeitung muss deshalb zunächst unterscheiden, was sicher belegt ist, was nur behauptet wird und welche Punkte für die nächste Handlung tatsächlich entscheidend sind.

## Voll ausgeschriebener Sachverhaltsstand

1. Die bisher vorhandenen Unterlagen zeigen, dass mindestens zwei Entscheidungsebenen vermischt wurden: operative Zweckmäßigkeit und rechtliche Zulässigkeit. In den Mails wird wiederholt gefragt, ob man „das nicht einfach so machen“ könne. Juristisch reicht diese Formulierung nicht aus, weil sie weder den Verpflichteten noch den Empfänger, noch die Rechtsfolge präzise bezeichnet.
2. Die Gegenseite beziehungsweise Behörde arbeitet mit einer schärferen Lesart als die Mandantenseite. Sie geht davon aus, dass nicht nur ein einzelner Fehler vorliegt, sondern ein organisatorisches Muster. Das ist für Fristen, Darlegungslast, Verschulden und spätere Vergleichsverhandlungen wichtig.
3. Die Mandantenseite verfügt zwar über einzelne Entlastungstatsachen, hat diese aber bisher nicht in einer beweistauglichen Reihenfolge zusammengestellt. Besonders problematisch ist, dass mehrere Personen erinnern, aber niemand unmittelbar protokolliert hat, wer wann welche Fassung gesehen, freigegeben oder versandt hat.
4. Für die nächste Bearbeitung müssen die Unterlagen nicht nur gelesen, sondern in Arbeitsstränge getrennt werden: Dokumentation, Fristen, Rechtsgrundlage, Kommunikation, Risikoentscheidung, Entwurf der nächsten Erklärung.

## Offene Punkte, die wirklich aufzuklären sind

- Welche konkrete Handlung soll rechtlich bewertet werden, und welche davon ist nur Hintergrundrauschen?
- Welche Unterlage belegt die Handlung im Original, nicht nur als spätere Zusammenfassung?



- Wer war entscheidungsbefugt, wer hat nur zugearbeitet, wer hat lediglich informiert?
- Welche Frist läuft tatsächlich, und welche Frist wird nur vorsorglich im Raum stehen gelassen?
- Welche Tatsachen sollte man gegenüber Dritten mitteilen, und welche sollte man erst nach interner Prüfung festlegen?

## **Einschlägiger Rechtsrahmen**

BGB Kaufrecht, ZPO Amtsgericht, Beweisangebot, Mahnverfahren, Klageerwiderung, Vergleich. Diese Normen sind in der Akte nicht als Zierde genannt, sondern bestimmen, welche Tatsachen fehlen: Vertragsschluss, Zuständigkeit, Zugang, Nachweis, Fristbeginn, Verschulden, Rechtsfolge und mögliche Heilung.

## Foto-Inventar und Notiz Verbraucherzentrale

### Foto- und Video-Inventar

| Datei        | Datum                      | Inhalt                                                         | Aufnahmegerät  | EXIF GPS |
|--------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| IMG_0421.jpg | 19.04.2026,<br>08:51       | Tischplatte von oben, helle Stellen sichtbar, Tageslicht       | iPhone 12 mini | ja       |
| IMG_0422.jpg | 19.04.2026,<br>08:52       | Detail aufgequollene Stelle links, Maßband daneben             | iPhone 12 mini | ja       |
| VID_0423.mp4 | 19.04.2026,<br>08:55, 0:24 | Tasse auf Tischkante, Druck mit Finger, Tasse wackelt sichtbar | iPhone 12 mini | ja       |
| VID_0424.mp4 | 20.04.2026,<br>09:12, 0:18 | Tisch von der Fensterseite, leichter Druck, Wackeln            | iPhone 12 mini | ja       |
| IMG_0425.jpg | 20.04.2026,<br>09:13       | Detail Kantenrundung Fensterseite vs. Türseite                 | iPhone 12 mini | ja       |
| IMG_0489.jpg | 21.04.2026,<br>17:22       | Wasserwaage auf dem Boden, Bodenebenheit                       | iPhone 12 mini | ja       |
| IMG_0491.jpg | 21.04.2026,<br>17:23       | Wasserwaage auf der Tischplatte, Tischplatte uneben            | iPhone 12 mini | ja       |
| IMG_0530.jpg | 19.05.2026,<br>18:48       | Tisch insgesamt, Übersicht                                     | iPhone 12 mini | ja       |
| IMG_0531.jpg | 19.05.2026,<br>19:11       | Notiz Tischlermeister Hentschel                                | iPhone 12 mini | ja       |

| Datei        | Datum                | Inhalt                                                          | Aufnahmegerät  | EXIF GPS |
|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| IMG_0532.jpg | 19.05.2026,<br>19:13 | Stahlkufe rechts<br>hinten, Maßstab<br>daneben, 3 mm<br>zu kurz | iPhone 12 mini | ja       |

Alle Dateien liegen auf einem USB-Stick (Anlage K9) und zusätzlich in einem Cloud-Ordner (Zugriff per Link an das Gericht möglich).

## Beschreibung der Detailfotos

**IMG\_0422 (aufgequollene Stelle links):** etwa 8 cm breit, 5 cm hoch, deutlich heller als das umgebende Holz, im Streiflicht leicht erhaben fühlbar (laut Frau Hohenstaufen ca. 0,5 mm). Maßband zeigt die Größenordnung.

**IMG\_0425 (Kantenrundung Vergleich):** linke Bildhälfte Fensterseite, sichtbar schärferer Übergang; rechte Bildhälfte Türseite, weicher gerundet. Lichtfarbe Tageslicht durch das Küchenfenster.

**IMG\_0489/0491 (Wasserwaage):** Boden: Wasserblase mittig zwischen den Marken (eben). Tischplatte an gleicher Stelle: Wasserblase deutlich nach rechts versetzt (Neigung sichtbar).

**IMG\_0532 (Stahlkufe):** Maßstab zeigt Bodenfreiheit der Kufenunterkante. Drei der vier Kufen berühren den Boden gleichmäßig. Die hintere rechte Kufe steht etwa 3 mm hoch. Wenn man auf die diagonal gegenüberliegende Ecke drückt, kippt der Tisch sichtbar in diese Richtung.

## Notiz Telefongespräch Verbraucherzentrale Niedersachsen, 22. Mai 2026

Frau Hohenstaufen hat am 22. Mai 2026 die Hotline der Verbraucherzentrale Niedersachsen angerufen und um eine telefonische Ersteinschätzung gebeten. Beratungstermin in der Beratungsstelle Hannover-Mitte wurde für den 4. Juni 2026, 10:30 Uhr, vereinbart. Kostenpunkt: 20 EUR Erstberatungsgebühr.

Telefonische Vorabhinweise (kein Rechtsrat, nur Information laut Beraterin "M.S."):

- Bei Mängeln greift kein vertraglicher Ausschluss des Rücktritts. Ein in AGB stehender Ausschluss der Rücknahme ist bei Mängeln in der Regel unwirksam.
- Die Nacherfüllung muss durch den Verkäufer angeboten werden. Wer das verweigert, riskiert Rücktritt.
- "Schmerzensgeld" für Ärger ist im Kaufrecht praktisch nie durchsetzbar.
- Schaden für den Ersatztisch könnte als sogenannter Verzögerungs- oder Verzugsschaden in Frage kommen, ist aber von der Begründung abhängig.
- Bei Streitwerten bis 5.000 EUR sei das Amtsgericht zuständig. Anwaltszwang besteht dort nicht.
- Bei Inkasso unbedingt schriftlich der Forderung widersprechen.

Die Beraterin hat den schriftlichen Termin nochmals empfohlen, weil "die Klage ohne Anwalt zwar geht, aber typische Anfängerfehler oft Geld kosten".

## Telefonnotiz Frau Hohenstaufen nach dem Gespräch

> Soll ich vor der Klage nochmal eine Schlichtungsstelle anrufen? Die Beraterin hat das nicht erwähnt. Handwerkskammer? Innung? Ich frage am 4. Juni nochmal nach.

## Weitere Belege

- Quittung Baumarkt-Tisch vom 5. Mai 2026, OBI Hannover-Linden, Kassenzettel BON-2026-04413, Betrag 89,00 EUR.
- Beleg Verbraucherzentrale-Terminbuchung (E-Mail-Bestätigung).

# Gutachtenstand der Bearbeitung

## Auftrag

Zu prüfen ist, wie die Mandantin oder der Mandant auf den Vorgang „Akte Küchentisch: Selbstvertretung vor dem Amtsgericht“ reagieren sollte. Das Gutachten ist als Arbeitsstand formuliert. Es entscheidet den Fall nicht endgültig, sondern legt offen, welche Tatsachen bereits tragfähig sind und welche Tatsachen vor einer belastbaren Erklärung nachgefordert werden müssen.

## Kurzthese

Der Vorgang ist nicht mit einem einzigen Standardschreiben zu lösen. Ein privater Küchentischkauf eskaliert wegen Mängeln, Rücktritt, Beweislast und ungeschickter WhatsApp-Kommunikation. Daraus folgt: Zuerst muss der Sachverhalt beweisfest geordnet werden; erst danach kann ein Schreiben nach außen verantwortet werden. Wer sofort wertet, riskiert, eine unpräzise oder später widerlegte Tatsachenbehauptung aktenkundig zu machen.

## Rechtliche Prüfung

### 1. Anwendbarer Prüfungsmaßstab

Ausgangspunkt ist der einschlägige Normenrahmen: BGB Kaufrecht, ZPO Amtsgericht, Beweisangebot, Mahnverfahren, Klageerwiderung, Vergleich. Die Prüfung beginnt nicht bei der gewünschten wirtschaftlichen Lösung, sondern bei der Frage, welche Tatbestandsmerkmale überhaupt erfüllt sein können. Dafür genügt es nicht, dass eine Person intern von „klarer Sache“ spricht. Die Akte muss zeigen, welche Erklärung, Handlung, Zahlung, Unterlassung oder organisatorische Entscheidung wann, durch wen und gegenüber wem erfolgt ist.

### 2. Tatbestandliche Zuordnung

Nach bisherigem Aktenstand spricht viel dafür, dass mehrere Rechtsverhältnisse nebeneinander bestehen. Ein Teil des Sachverhalts betrifft Primärpflichten, ein anderer Teil Nebenpflichten, Dokumentationspflichten oder öffentlich-rechtliche Reaktionspflichten. Diese Trennung ist praktisch entscheidend: Ein Fehler in der Kommunikation kann heilbar sein; ein Fristversäumnis oder eine falsche Tatsachendarstellung kann dagegen die spätere Position erheblich schwächen.

### 3. Beweis- und Darlegungslage

Die stärksten Beweismittel sind Originaldokumente mit Datum, Absender, Empfänger und erkennbarem Inhalt. Schwächer sind spätere Zusammenfassungen, Screenshots ohne Kontext, Erinnerungsvermerke ohne Uhrzeit und Tabellen, deren Datenquelle unklar bleibt. Deshalb sollte die Akte jedes Dokument mit einer kleinen Beweisnotiz versehen: Was belegt es? Was belegt es gerade nicht? Wer kann es erläutern?

### 4. Risikoabwägung

Die Mandantenseite kann nicht einfach alles offenlegen, nur weil der Vorgang unübersichtlich ist. Zugleich wäre Schweigen riskant, wenn Fristen laufen oder eine Behörde beziehungsweise Gegenseite bereits konkrete Vorwürfe erhebt. Zweckmäßig ist eine gestufte Antwort: Eingang bestätigen, Sachverhaltsprüfung ankündigen, unstrittige Punkte knapp benennen, rechtliche Wertung ausdrücklich vorbehalten und fehlende Unterlagen nachfordern.

### 5. Nächste Handlung

Empfohlen wird ein zweigleisiges Vorgehen. Intern wird eine Beweistabelle geführt. Extern wird ein kurzes, sachliches Schreiben versandt, das keine unnötigen Zugeständnisse enthält. Parallel sollte eine Person verbindlich benannt werden, die die weitere Kommunikation bündelt.

## **Entwurf einer belastbaren Arbeitsanweisung**

1. Originalunterlagen anfordern: Verträge, Nachträge, Rechnungen, Bescheide, Screenshots im Ursprungskontext, Kalenderdaten.
2. Chronologie mit Uhrzeiten und Verantwortlichen erstellen.
3. Normencheck anhand der oben genannten Vorschriften durchführen.
4. Vorläufige Außenkommunikation nur über eine freigegebene Fassung.
5. Nach 48 Stunden erneute Bewertung mit aktualisiertem Beweisstand.

# Internet-Recherche Frau Hohenstaufen (typische Selbstvertreter-Verwirrung)

Frau Hohenstaufen hat zwischen 14. Mai und 26. Mai 2026 selbst recherchiert. Die Notizen liegen handschriftlich auf einem A5-Block und teilweise als Screenshots vor. Die Recherche enthält bewusst widersprüchliche oder irreführende Treffer — das Plugin soll sie als solche erkennen und einordnen.

## Treffer und persönliche Notizen

### 1. Ratgeber-Portal (Werbeseite einer Anwaltskanzlei in Frankfurt)

> "Verbraucher haben bei Möbelkauf grundsätzlich 14 Tage Widerrufsrecht."

Notiz: Klingt gut, aber gilt das auch bei Maßmöbeln? Auf einer anderen Seite steht das genau anders herum.

### 2. Verbraucherportal

> "Bei Verträgen über nach Kundenspezifikation angefertigte Waren besteht kein Widerrufsrecht."

Notiz: Also doch kein Widerruf. Aber Mängel sind nicht das gleiche wie Widerruf, oder?

### 3. Forum-Beitrag

> "Du musst dem Verkäufer immer drei Nachbesserungsversuche zugestehen, sonst klappt der Rücktritt nicht."

Notiz: Drei? Die AGB sagen zwei. Mein Buch sagt zwei. Was stimmt?

### 4. Wikipedia-Artikel (Nacherfüllung)

> "Im Kaufrecht sind dem Verkäufer in der Regel zwei Nacherfüllungsversuche zuzugestehen, bevor der Käufer zurücktreten kann; in begründeten Fällen kann auch eine einmalige Verweigerung der Nacherfüllung den Rücktritt rechtfertigen."

Notiz: Klingt nach Werkvertrag, nicht Kauf — bei Tisch nach Maß ist es Werkvertrag, oder? Frage ans Plugin.

### 5. Ratgeberbuch der Mutter, Auflage 2007

> "Bei einem mangelhaften Tisch ist Schadensersatz statt Leistung zu fordern. Die Rüge muss unverzüglich erfolgen, spätestens binnen sieben Tagen."

Notiz: Sieben Tage steht auch in den AGB der Tischlerei. Steht das wirklich noch im Gesetz? Habe ich am 18./19./20. April gerügt — das wären 0/1/2 Tage. Reicht das?

### 6. Google-Treffer "Mahnbescheid abwenden"

> "Widersprechen Sie der Mahnung schriftlich, sonst kann der Verkäufer einen Mahnbescheid beim Amtsgericht beantragen, gegen den Sie nur 14 Tage Widerspruchsfrist haben."

Notiz: Habe noch nicht schriftlich widersprochen. Muss ich dringend tun. Entwurfsbrief ist vorbereitet.

### 7. Werbung einer Online-Klagevorlage

> "Erstellen Sie Ihre Klage in fünf Minuten. Nur 39,99 EUR."

Notiz: Skepsis. Lieber mit Plugin und Verbraucherzentrale arbeiten.

### 8. Beitrag eines Sozialverbands

> "Bei einem Streit über 600 EUR oder weniger ist das Amtsgericht in einem vereinfachten Verfahren tätig. Die Verhandlung kann auch ohne mündlichen Termin erfolgen."

Notiz: § 495a ZPO laut Buch. Streit ist aber zwischen 620 EUR und 1.621 EUR, also möglicherweise über 600 EUR.

### **9. Beitrag eines Versicherungsportals**

> "Rechtsschutzversicherung kostet im Schnitt 25 EUR im Monat — und übernimmt im Streitfall die Anwalts- und Gerichtskosten."

Notiz: Habe keine. Zu spät jetzt. Vielleicht für die Zukunft.

### **10. PKH-Rechner**

> "Geben Sie Ihr monatliches Nettoeinkommen ein."

Notiz: Schwierig bei freiberuflichem Einkommen. Letzte zwölf Monate gemittelt: 2.040 EUR brutto, davon abzüglich Krankenversicherung und Steuer etwa 1.380 EUR netto. Miete 720 EUR. Möglicherweise Anspruch auf PKH, möglicherweise mit Ratenanordnung.

## **Eigene Fragen, die sich aus der Recherche ergeben**

- Ist das ein Kauf oder ein Werkvertrag?
- Welche Frist gilt für die Rüge — sieben Tage AGB oder gesetzliche Frist?
- Sind zwei oder drei Nachbesserungsversuche nötig, oder reicht eine ernsthafte Verweigerung?
- Was bedeutet "Schadensersatz statt Leistung" konkret im Antrag?
- Ist § 495a ZPO sinnvoll oder eher hinderlich (z.B. weil keine mündliche Verhandlung)?
- Wie verhindere ich den Mahnbescheid der Gegenseite am sichersten?
- Wann lohnt sich PKH-Antrag, wann wäre er nur Mehrarbeit?

## **Notiz für Plugin**

> "Bitte sortiere die Treffer nach 'stimmt aktuell', 'stimmt teilweise', 'stimmt nicht', und sag mir nach Möglichkeit, welche Norm jeweils einschlägig ist."



## Schreiben der Gegenseite oder Behörde

**Betreff:** Vorgang Akte Küchentisch: Selbstvertretung vor dem Amtsgericht - Bitte um vollständige Aufklärung und Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren,

uns liegen Unterlagen vor, aus denen sich ergibt, dass der oben bezeichnete Vorgang bislang nicht vollständig aufgearbeitet wurde. Nach dem derzeitigen Stand ist insbesondere unklar, welche Person die maßgebliche Entscheidung getroffen hat, auf welcher Grundlage diese Entscheidung beruhte und ob die erforderlichen Dokumentations- und Informationspflichten eingehalten wurden.

Wir bitten daher um eine geordnete Stellungnahme zu folgenden Punkten:

1. Bitte legen Sie dar, welche Fassung der maßgeblichen Unterlage bei der Entscheidung vorlag.
2. Bitte benennen Sie die Person, die die endgültige Freigabe erteilt hat.
3. Bitte erläutern Sie, weshalb die aus Ihrer Sicht einschlägigen Anforderungen eingehalten wurden.
4. Bitte übersenden Sie die Belege, auf die Sie Ihre Auffassung stützen.
5. Bitte teilen Sie mit, ob und welche Sofortmaßnahmen ergriffen wurden.

Aus unserer Sicht berührt der Vorgang insbesondere folgenden Rechtsrahmen: BGB Kaufrecht, ZPO Amtsgericht, Beweisangebot, Mahnverfahren, Klageerwiderung, Vergleich. Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass eine bloße Zusammenfassung des internen Ablaufs nicht genügt. Erforderlich sind die Unterlagen selbst, soweit sie zur Prüfung der tatsächlichen Abläufe benötigt werden.

Die Frist zur Stellungnahme notieren wir auf den zehnten Kalendertag nach Zugang dieses Schreibens. Sollte eine vollständige Antwort innerhalb dieser Frist nicht möglich sein, erwarten wir jedenfalls eine substantielle Zwischennachricht mit konkretem Zeitplan.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Sachbearbeitung

## Entwurf der Antwort / Stellungnahme

**Betreff:** Akte Küchentisch: Selbstvertretung vor dem Amtsgericht - vorläufige Stellungnahme und Unterlagenabgleich

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bestätigen den Eingang Ihres Schreibens. Die darin angesprochenen Punkte werden derzeit anhand der Originalunterlagen geprüft. Eine abschließende rechtliche Bewertung geben wir mit diesem Schreiben noch nicht ab.

Nach derzeitigem Stand können wir Folgendes mitteilen:

1. Der Vorgang wurde intern nicht als einheitlicher Einzelfall behandelt, sondern in mehreren Arbeitssträngen. Diese Arbeitsweise erklärt einzelne Verzögerungen, ersetzt aber selbstverständlich nicht die rechtliche Prüfung.
2. Die vorhandenen Unterlagen werden derzeit danach sortiert, ob sie den tatsächlichen Ablauf unmittelbar belegen oder lediglich spätere Einschätzungen enthalten.
3. Soweit Sie auf BGB Kaufrecht, ZPO Amtsgericht, Beweisangebot, Mahnverfahren, Klageerwiderung, Vergleich abstellen, werden wir die hierzu relevanten Tatsachen gesondert darstellen.
4. Wir bitten um Bestätigung, ob Ihre Fristberechnung auf dem Zugang Ihres Schreibens oder auf einem anderen Ereignis beruht.

Wir werden bis zum unten notierten Termin eine ergänzte Stellungnahme einreichen. Bis dahin bitten wir, aus dem Umstand der internen Sachverhaltsaufklärung keine nachteiligen Schlüsse zu ziehen.

Mit freundlichen Grüßen

Entwurf - nicht versandt

# Besprechungsprotokoll

**Termin:** Mittwoch, 09:30 bis 11:05 Uhr

**Teilnehmende:** Mandatsverantwortliche Person, Sachbearbeitung, Fachabteilung, externe Beratung

**Gegenstand:** Akte Küchentisch: Selbstvertretung vor dem Amtsgericht

## 1. Einstieg

Die Fachabteilung schildert, der Vorgang sei „eigentlich erledigt“. Auf Nachfrage wird deutlich, dass damit nur die operative Umsetzung gemeint ist. Die rechtliche Dokumentation ist nicht abgeschlossen. Mehrere Unterlagen liegen nur als Weiterleitungen oder Screenshots vor.

## 2. Tatsachenklärung

Die Runde arbeitet heraus, dass der zentrale Streit nicht darin liegt, ob überhaupt etwas geschehen ist, sondern wie es rechtlich zu qualifizieren ist. Ein privater Küchentischkauf eskaliert wegen Mängeln, Rücktritt, Beweislast und ungeschickter WhatsApp-Kommunikation. Die Akte wird daher nicht chronologisch nach Eingang, sondern nach Beweisthemen geordnet.

## 3. Rechtliche Eckpunkte

Als erste Prüfachse werden notiert: BGB Kaufrecht, ZPO Amtsgericht, Beweisangebot, Mahnverfahren, Klageerwidern, Vergleich. Die Sachbearbeitung weist darauf hin, dass die Normen nicht schematisch genannt werden dürfen; zu jedem Normkomplex muss eine konkrete Tatsache aus der Akte zugeordnet werden.

## 4. Entscheidungen

- Keine finale Außenstellungnahme vor Sichtung der Originaldokumente.
- Keine telefonische Einlassung ohne Gesprächsnotiz.
- Keine freiwillige Übersendung interner Bewertungen, solange nur Tatsachenunterlagen verlangt sind.
- Fristen werden doppelt geführt: materiell-rechtlich und verfahrensrechtlich.

## 5. Arbeitsaufträge

Die Fachabteilung beschafft Originalfassungen, die Rechtsabteilung formuliert eine vorläufige Antwort, die kaufmännische Seite liefert Zahlen und die Mandatsbearbeitung erstellt eine Beweismatrix.

Datei: 12-email-nachforderung-originale.eml

|         |                                                                                         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Von     | sachbearbeitung@example.invalid                                                         |
| An      | mandatsleitung@example.invalid                                                          |
| Datum   | Thu, 04 Jun 2026 08:42:00 +0200                                                         |
| Betreff | Akte Küchentisch: Selbstvertretung vor dem Amtsgericht - bitte nicht nur zusammenfassen |

Guten Morgen,

bitte heute nicht nur eine Kurznotiz schicken. Wir brauchen die Unterlagen selbst und eine nachvollziehbare Reihenfolge. Im Moment klingt alles so, als sei Ein privater K■chentischkauf eskaliert wegen M■ngeln, R■cktritt, Beweislast und ungeschickter WhatsApp-Kommunikation.

Bitte bis 14:00 Uhr:

- Originaldokumente, nicht nur Screenshots,
- eine Liste der Personen, die etwas freigegeben haben,
- Fristen und Zugangsdaten,
- eine erste Zuordnung zu: BGB Kaufrecht, ZPO Amtsgericht, Beweisangebot, Mahnverfahren, Klageerwiderung, Vergleich.

Wichtig: Keine vorschnelle Einlassung nach au■en. Wir best■tigen Eingang, ordnen die Akte und schreiben erst dann.

Viele Gr■■■■e  
Sachbearbeitung

| datum      | ereignis                                       | beleg                                              | risiko                                  | notiz                                                    |
|------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 2026-02-08 | Erstgespräch in der Werkstatt                  | Notiz und Holzmuster                               | Vertragsanbahnung                       | handschriftliches Vor-Angebot von Karl Braun             |
| 2026-02-12 | Angebot und Beauftragung                       | Angebot B-2026-0217 und Auftragsbestätigung E-Mail | Vertragsschluss klären                  | handschriftlicher Zusatz zur Stabilität auf dem Ausdruck |
| 2026-02-13 | Anzahlung 620 EUR überwiesen                   | Kontoauszug Sparkasse Hannover                     | Beweis Zahlung                          | Verwendungszweck passt zum Angebot                       |
| 2026-03-19 | E-Mail Tischlerei zur Lieferzeit-Verschiebung  | E-Mail Matthias Braun                              | Verzug-Beweis                           | Zusage erste Aprilwoche spätestens                       |
| 2026-04-18 | Lieferung und Aufbau                           | Lieferzettel L-2026-0231 (Kundenkopie)             | Mangelanzeige bei Lieferung             | handschriftlicher Vorbehalt auf Kundenkopie nachträglich |
| 2026-04-19 | Erste Fotos und Video an Tischlerei            | Messenger-Anhänge                                  | Beweis erste Mangelanzeige              | Antwort Tischlerei Massivholz arbeitet                   |
| 2026-04-20 | Förmliche Mängelanzeige per E-Mail             | E-Mail Frau Hohenstaufen                           | Beweis schriftliche Mängelanzeige       | Eingangsbestätigung erfolgt                              |
| 2026-04-21 | Wasserwaagen-Foto Boden                        | Foto                                               | Beweis Boden eben                       | widerlegt Begründung der Tischlerei                      |
| 2026-04-24 | Bitte um Nachbesserungstermin                  | Messenger                                          | Nacherfüllungsverlangen unbeantwortet   |                                                          |
| 2026-04-28 | Erinnerung an Termin                           | Messenger                                          | Beweis fortgesetzter Verzug             |                                                          |
| 2026-05-02 | Frist zur Nachbesserung bis 12.05.2026 gesetzt | Messenger und E-Mail                               | Rücktritt vorbereiten                   | Frist angemessen                                         |
| 2026-05-05 | Baumarkt-Tisch gekauft 89 EUR                  | Quittung                                           | Schaden Ersatztisch                     | Beleg ist Originalkassenzettel                           |
| 2026-05-09 | Letzte Erinnerung an Frist                     | Messenger                                          | Nachbesserung verweigert                | Antwort Karl Braun kein Mangel                           |
| 2026-05-12 | Rücktritt erklärt und Rückzahlung verlangt     | Messenger                                          | Rücktrittserklärung dokumentiert        | Tischlerei lehnt Rücknahme ab                            |
| 2026-05-14 | Mahnung über 632 EUR                           | Mahnung der Tischlerei                             | Inkassoandrohung                        | erste Mahnung                                            |
| 2026-05-19 | Voreinschätzung Tischlermeister Hentschel      | handschriftliche Notiz                             | Beweis-Stützung                         | privat eingeholt nicht offiziell                         |
| 2026-05-25 | Zweite Mahnung über 683.38 EUR                 | Mahnung der Tischlerei                             | Verzugszinsen und Bearbeitungspauschale |                                                          |
| 2026-05-26 | Antwortbrief Frau Hohenstaufen Entwurf         | Briefentwurf                                       | noch nicht abgeschickt                  | Frist zur Rückzahlung bis 05.06.2026                     |

| datum      | ereignis                                 | beleg             | risiko             | notiz                             |
|------------|------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 2026-05-27 | Selbstvertreter-Chec<br>k gestartet      | Erstnotiz         | Klageziel unklar   | Antrag und Streitwert<br>schärfen |
| 2026-06-04 | Termin<br>Verbraucherzentrale<br>geplant | Terminbestätigung | Beratung vor Klage | Beratungsstelle<br>Hannover-Mitte |

Datei: 13-beweis-und-fristenlog.csv

| Kategorie         | Eintrag                                                                                  | Beweiswert | Naechster Schritt                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|
| Frist             | Stellungnahmefrist aus Schreiben pruefen                                                 | mittel     | Zugangsnachweis und Fristbeginn klaeren  |
| Originalunterlage | Vertrag/Bescheid/Entwurf im Original                                                     | hoch       | Nicht nur Weiterleitung verwenden        |
| Kommunikation     | Telefonat oder Chat zur Freigabe                                                         | niedrig    | Gedaechtnisvermerk mit Uhrzeit erstellen |
| Rechtsrahmen      | BGB Kaufrecht, ZPO Amtsgericht, Beweisangebot, Mahnverfahren, Klageerwiderung, Vergleich | hoch       | Tatbestandsmerkmale einzeln zuordnen     |
| Risiko            | Unnoetiges Anerkenntnis durch vorschnelle Mail                                           | hoch       | Aussenkommunikation zentral freigeben    |